

Ingresos públicos y sistema tributario español

Concepto y clasificación · Tributos · Régimen actual · Tasas y precios públicos

✓ Verificado contra BOE a 01/08/2026

Criterio	Tipos
Régimen jurídico	Derecho Público (vía de apremio) / Derecho Privado (tribunales civiles)
Afectación (art. 27 LGP)	No afectados (REGLA GENERAL) / Afectados (excepción legal)
Clasificación económica (art. 41 LGP)	9 capítulos: 1-5 corrientes, 6-7 capital, 8-9 financieras

RESERVA DE LEY

La LPGE NO puede crear tributos ex novo (art. 134.7 CE) — solo modificarlos si una ley sustantiva lo prevé. 4 principios del art. 31.1 CE: capacidad económica, igualdad, progresividad, no confiscatoriedad.

Criterio	Impuesto	Tasa	Contrib. especial
Contraprestación	No hay	Sí: servicio/dominio	Sí: beneficio/plusvalía
Límite cuantía	No tiene	MÁXIMO: coste	Coste de la obra
Ámbito	Todos	Todos	Solo autonómico/local

Tasa vs. Precio Público

INVERSIÓN DE LA LÓGICA

Tasa: LÍMITE MÁXIMO = coste (requiere LEY). Precio público: LÍMITE MÍNIMO = coste (Orden Ministerial, sin reserva de ley pero con vía de apremio). Error más frecuente en test.

IS e IRNR: NO cedidos a CC.AA. País Vasco: Concierto (Ley 12/2002, modif. Ley 3/2025) + Cupo. Navarra: Convenio (Ley 28/1990) + Aportación.